

1501006-62.2020.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... caso análogo, assim já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. São necessárias para a configuração do concurso formal de crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501006-62.2020.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501006-62.2020.8.26.0617 2020/000549

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONAS SILVA PATRICIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

JONAS SILVA PATRÍCIO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, IV, do Código Penal, e do artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, e GUILHERME RODOLFO GONÇALVES DAS NEVES (autos desmembrados - fl. 248), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, IV, do Código Penal, e do artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 01.08.2020, por volta das 05h30min, na Avenida Anchieta, Jardim Nova América, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com o adolescente V.R.G., subtraíram, em proveito próprio, durante repouso noturno, um aparelho de som automotivo Multilaser pertencente a Willian

Farias do Prado.

Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os ora acusados corromperam ou facilitaram a corrupção de V.R.G., menor de 18 anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Consta, finalmente, que, na mesma ocasião, GUILHERME RODOLFO GONÇALVES DAS NEVES, qualificado nos autos, trazia consigo uma porção de LSD, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecido acordo de não persecução penal aos réus, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, fora homologado diante da concordância das partes (fls. 227/229).

O acordo em relação ao réu JONAS foi rescindido, tendo em vista o descumprimento de uma das suas condições (fl. 244).

Os autos foram desmembrados em relação ao averiguado GUILHERME, tendo sido recebida a denúncia em 24.01.2022 relativamente ao acusado JONAS (fl. 248), que foi citado pessoalmente (fl. 258), apresentando defesa (fl. 259).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 266), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia, observando-se na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional a primariedade do réu, com estipulação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 325/327).

A defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição do réu, pois não há provas de que o adolescente tenha sido desencaminhado pelo acusado, e nem de que ele tenha sido culpado pelo arrombamento, haja vista que tudo ocorreu após pedido de GUILHERME, não passando os fatos de vingança pelo prejuízo que a vítima tinha impingido a ele em outra ocasião e, subsidiariamente, fixação de pena de menor importância (fls. 331/332).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O acusado, interrogado perante a autoridade policial, disse que é jardineiro, mora com a companheira, não é usuário de drogas e nem possui passagem pela Justiça. Quanto aos fatos, declarou que estava junto com um amigo e um primo em um "fluxo" próximo ao Parque da Cidade, bebendo, e que, ao amanhecer, passando pela Avenida Anchieta, viram um VW Gol branco, reconhecido por GUILHERME como sendo de propriedade de um desafeto que tentou arrombar o seu carro, e que os três decidiram vingar-se, retirando o rádio velho do veículo, cujas portas estavam destrancadas, para depois jogar fora. Após retirarem o som do carro, entraram no veículo de GUILHERME e viram uma viatura da guarda municipal se aproximar, parando o carro sem resistência, ressaltando que o simulacro de arma de fogo pode ter sido deixado no carro por alguém que estava no "fluxo" (fls. 28/29).

Em juízo, afirmou que a acusação é verdadeira em parte. No dia dos fatos, ao avistarem o veículo da vítima estacionado em via pública, tentaram fazer justiça com as próprias mãos, haja vista que a vítima, que conhecia e com quem possuía desavenças, havia danificado o carro de GUILHERME. O automóvel estava aberto, tendo sido quebrado o som por GUILHERME. No dia dos fatos estava acompanhado de VÍTOR, primo de sua esposa, menor de idade, pois antes estavam em uma festa. Não possui

antecedente criminais, trabalha como jardineiro, com salário em torno de R\$ 1.800,00, mora com sua esposa e com um filho de 08 anos. Não se recorda de haver levado o aparelho de som, estando arrependido (arquivo digital - fl. 318).

A guarda municipal ÉRIKA DOS SANTOS SILVA consignou que foi solicitada uma viatura para averiguação de um furto a um veículo Gol branco estacionado na Avenida Anchieta, sendo abordados indivíduos em um Uno cinza, que tentaram empreender fuga, tendo sido levados para a delegacia de polícia, sublinhando que dentre eles havia um menor de idade. Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça, reconheceu o réu em juízo (arquivo digital - fl. 318).

O guarda municipal BRUNO AFONSO DA SILVA asseverou que, por meio do sistema de monitoramento, verificou-se que na data dos fatos havia três pessoas a bordo de um veículo Uno mexendo em um Gol estacionado no Jardim Esplanada, os quais, ao serem abordados, tentaram empreender fuga, parando poucos metros depois. GUILHERME, que era o motorista, ficou no veículo, enquanto JONAS e VÍTOR, menor de idade, correram, tendo sido detidos e assumido o furto, ressaltando que havia um aparelho de som no Uno e um simulacro de pistola na porta dianteira. Indagado pelo Promotor de Justiça, disse que o réu parecia a pessoa detida e levada para a delegacia (arquivo digital - fl. 318).

O laudo pericial de fls. 199/203 atestou que o veículo da vítima apresentava ausência da placa dianteira, dano na região do miolo da chave da ignição do veículo, caracterizado por fratura e remoção do miolo, dano na fiação elétrica do painel do fusível e do aparelho de som, que foi removido e estava sobre o banco dianteiro direito.

A confissão de JONAS, relato dos guardas municipais e a prisão em flagrante do réu na posse da res, imagens das câmeras de segurança (fls. 173/190), bem como laudo pericial (fls. 199/203), são elementos bastantes a demonstrar a existência e autoria dos crimes imputados ao acusado.

No tocante à majorante do repouso noturno, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1.890.981/SP (Tema 1087), pacificou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto qualificado, devendo, portanto, ser decotada.

Foi fixada a tese:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

A qualificadora do concurso de agentes está devidamente consubstanciada. Deveras, o réu, previamente ajustado com GUILHERME e com o adolescente, com divisão de tarefas, levaram a cabo a empreitada criminosa.

E tendo o acusado perpetrado o furto em concurso com o adolescente, como já analisado, incorreu também nas penas do delito art. 244-B do ECA, anotando-se ser este crime formal, consumado no caso, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção do jovem, interpretação esta que melhor se coaduna com a prioritária tutela constitucional outorgada aos jovens (art. 227 da CF).

Assim o verbete da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I -Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal,

cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II - Recurso desprovido." (STF - Processo: RHC 106894 DF - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 08/02/2011 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Publicação: DJe-039, DIVULG 25-02-2011, PUBLIC 28-02-2011).

No mais, há concurso formal perfeito entre os crimes, pois praticados mediante uma só ação (art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal).

Em caso análogo, assim já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. São necessárias para a configuração do concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, do Código Penal) a unidade de ação e a ausência de desígnios autônomos para os delitos praticados.

2. Deve ser reconhecida, na hipótese, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, vez que o paciente, com uma única conduta, praticou os dois delitos.

3. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a existência de concurso formal entre os delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, redimensionando a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação"

(HC 230.314/ES, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012).

Imperiosa, portanto, à falta de excludentes legais, a condenação do réu nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso formal perfeito de crimes.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, à falta de balizas suficientes para tanto, sem prejuízo da análise da questão pela esfera cível, a pedido de quem de direito, na forma do art. 63, caput, do Código de Processo Penal.

Deveras, não foram trazidos aos autos documentos ou outros elementos probatórios idôneos e suficientes à liquidação do dano já neste processo criminal.

Lembre-se que a fixação de valor mínimo também não eliminaria a necessidade de ajuizamento, na esfera cível, de ação de execução, pelo ofendido, da sentença penal condenatória transitada em julgado, ex vi do parágrafo único do art. 63 do Código de Processo Penal.

Resta fixar as reprimendas.

I - Do delito de furto.

O acusado não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie, qual seja, locupletamento patrimonial.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é também o comum, motivo por que fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, e art. 60 do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do réu.

Não há agravantes a serem consideradas.

Deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea (Súmula nº 545 do STJ), visto que a pena-base foi fixada no mínimo abstratamente cominado, não podendo, nesta etapa, vir aquém.

Estas penas, à falta de causas de aumento ou de diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

I.2. - Do delito do art. 244-B do ECA.

No que diz com os antecedentes do réu, reporto-me ao já aludido na fixação da pena anterior.

A motivação, circunstâncias e consequências do crime foram as comuns à espécie.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é também o comum, motivo por que fixo a pena-base no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão.

Não há agravantes.

Deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea (Súmula nº 545 do STJ), visto que a pena-base foi fixada no mínimo abstratamente cominado, não podendo, nesta etapa, vir aquém.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, fica a reprimenda acima especificada definitivamente estabelecida.

Havendo concurso formal entre os delitos, majoro a pena privativa de liberdade do mais grave (furto), na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, de um sexto, por serem duas as infrações penais, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A pena de multa permanece de 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso (art. 72 do CP).

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art. 33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE EM PARTE para condenar JONAS SILVA PATRÍCIO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso

formal perfeito de crimes, a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (regime inicial aberto), além de 10 (dez) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos.

Custas ex lege.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá apelar em liberdade.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 29 de agosto de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA